

통 보

제 목 EPC 계약방식 변경에 따른 공사비 증가 대책 부실

관 계 부 서 ☆☆☆☆사업처, ☒☒☒☒처

내 용

I. EPC 계약변경 추진 경과

EPC 계약체결(2010.8.19.) 15개월 후인 2011.11.10. ☒☒☒☒은 공사비 증가폭이 선의의 관리능력을 벗어난다는 이유로 ☆☆☆☆사에 계약변경을 요청하는 공문을 제출하였다.

이에 2011년 12월 ☆☆☆☆사는 내·외부 전문가로 구성된 특별위원회(Special committee)¹⁾를 설치하여 EPC 추정금액 및 계약 변경의 타당성 여부를 검토하였고, 특별위원회가 제안한 의견에 따라 제15차 ☆☆☆☆사 이사회(2012.5.15.)에서 EPC 계약방식을 Reimbursable로 변경하고, 계약기간 또한 당초 2012년 10월에서 2014년 1월로 15개월 연장을 승인하였다.

II. 계약방식 변경의 타당성

1) Special Committee 구성원 : 내부위원 7명 / 외부위원 2개사 / □□□ 등 지원업무

상기에서와 같이 내·외부 전문가들로 구성된 특별위원회에서 계약변경 방안별로 예상금액 산출 및 장단점을 비교하여 추정 공사비와 리스크가 상대적으로 양호하다고 판단되는 “Reimbursable로 계약방식 변경” 방안을 선택하였고, 세부적인 계약협상을 통해서 □□□□로 하여금 손해배상책임한도 30% 부담, EP 계약금액 한도 (Cap) 설정, 이윤 미지급 등 계약변경에 따른 필요 조치를 취하였다고 판단된다.

계약변경 당시에는 특별위원회에서 Lump-sum 방식을 유지하는 방안은 □□□□의 지속적인 클레임으로 공기지연 및 공사비 증가 우려가 높은 반면, Reimbursable 방식으로 변경할 경우 손해배상 한도 30%를 삭감 반영하는 등 추정 공사비가 가장 양호하다고 판단하였으나, Reimbursable 계약방식의 특성상 시공사의 책임감 저하로 공사비 절감에 대한 동기부여가 낮으며, ☆☆☆☆사 또한 오일샌드 사업의 EPC 프로젝트 관리경험이 부족했던 리스크를 재차 감안할 필요가 있었다.

또한, 이와 같은 공사비 증가 리스크는 □□□□ 사업 전체의 경제성에도 영향을 미치는 것은 주지의 사실이다. ☆☆☆☆사 제15차 이사회(2012.5.15.)의 안건 자료에 따르면, □□□□과의 계약변경 시 EPC 목표금액을 가정하고 □□□□ 사업 경제성을 산출한 결과 NPV가 U\$90백만으로서²⁾, □□□□과의

2) 공사 경제성 평가기준의 투자결정 판단기준 : NPV(Net Present Value) > 0

EPC 프로젝트 지속이 타당함을 설명하였다. 그러나, 과의 계약파기 또는 사업철수에 대한 경제성에 대한 검토 자료는 없었다

앨버타주 현지의 계약관행에 대해서는 기존 2008년 PQ 및 입찰 당시에는 100% Reimbursable이었으나, 2012년 계약변경 당시 현지 Lump-sum 계약방식이 조금씩 증가하는 추세로서, 시장상황을 재조사하여 기존 Lump-sum 방식의 계약 유지 또는 재입찰 가능성을 좀 더 살펴볼 필요 또한 있었다.

COAA (Construction Owners Association of Alberta, 앨버타건설협회) 자료에 따르면, “The Alberta Report : COAA Major Projects Performance Assessment System(2014.6월)”에서 2003~2009년 완료된 26개 프로젝트는 모두 Reimbursable 방식이었으나, 2010~2014년의 33개 프로젝트 중에서는 Lump-sum 방식이 37%로서 차츰 증가하는 추세임을 보이고 있다.³⁾

III. 계약변경 절차의 적정성

당시 C계약(현장 건설공사)의 공정률을 살펴보면, 2011년 11월 의 계약변경 요청 당시 19.12%에서 2012년 5월 계약변경 승인시 19.15%로서, 거의 공정 진척이 없었던 상태이며, 추가과업 및 공사비용 상승에 따른 손실 누적으로 설계변경 사항 등에 대한 발주처의 공사대금 추가지급 승인 없이는

3) 단, 이 자료는 앨버타주의 오일샌드 프로젝트 외 파이프라인, 정유 및 가스처리시설 등 모든 플랜트 건설 프로젝트를 포함한 수치로서, SAGD 공법의 오일샌드 개발 프로젝트의 Lump-sum 비용은 37%보다 낮을 수 있음

사실상 건설공사가 정지되어 있었던 상황이었다.

☆☆☆☆사 입장에서든 계약변경 수용이나 계약파기를 일방적으로 결정하기에는 투자비 증가나 공사기간 지연, 발주자로서의 신인도 하락 등의 우려가 컸던 상황이었던 만큼 2011년 12월 현지 내·외부 전문가로 특별위원회를 구성하여⁴⁾ 계약변경의 적정성을 면밀히 검토하였다. 2012년 1월까지 외부 용역에 의한 예상 공사비 검토 후, 3개월간 □□□□과 주요 계약조건에 대한 협상을 진행하였고, 2012년 4월 특별위원회에서 계약변경 방안을 최종 논의하여 제15차 ☆☆☆☆사 이사회(2012.5.15.)에서 계약변경을 의결하였다.

공사의 해외출자회사관리규정에 따라 해외출자회사 관리는 이사회 중심 운영을 원칙으로 함에 따라 출자회사 내부의 투자 및 계약 사안은 이사회규정상 공사 이사회 부의사항은 아니었으며, ☆☆☆☆사의 이사회 안건은 공사 위임전결규정에 따라 공사 사장까지 사전 안건 검토·보고가 되었다(2012.5.11.).

최종적으로 의사 결정한 ☆☆☆☆사 이사회의 주요 이사들이 공사 경영진이라는 측면⁵⁾에서 해외출자회사의 자체자금 투자와 관련한 계약체결 및 변경 건 일지라도 전사 차원에서 계약의 타당성을 객관적으로 검토하여 승인할 수 있는 절차의 보완이 필요하다.

4) Special Committee 구성원 : 내부위원 7명 / 외부위원 2개사 / □□□ 등 지원업무

5) 당시 ☆☆☆☆사 이사회 구성원(11명) : 공사 경영진 6명, 현지인 비상임이사 5명

조치할 사항

☆☆☆☆사업처장은

① EPC 계약변경과 관련하여 향후 추가적으로 발생할 수 있는 공사비 증가뿐만 아니라, 이로 인한 경제성 하락과 계약조건 약화 등 관련 리스크를 재검토하여 향후 유사한 투자비 과다 사례가 재발하지 않도록 사업관리에 철저를 기하시기 바라며, (통보-회보불요)

② 해외출자회사 자체의 개발계획 또는 계약 건이라 할지라도 대규모 자본투자 또는 중요 계약변경이 발생하는 사안에 대해서는 관계부서와 협의하여 투자 관련 위원회 심의 또는 공사 이사회 보고 등 전사적 리스크 관리방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

사장은

■■■■ EPC 계약방식 변경에 따른 공사비 증가 대책이 부실하였던 건과 관련한 직원에 대해 징계 조치가 필요하나, 인사규정 제50조(징계사유의 시효)에 따라 징계시효(3년)가 경과하여 해당 직원을 아래와 같이 통보하오니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.

[관 련 자]

NO	소속부서	직급	성 명	조치사항	비 고
1	■■■■■단	2급	■■■	인사자료 통보	당시 ☆☆☆☆사 VP ■■■■■